

Jede (Teil-)Aufgabe gibt genau einen Punkt

1. Nach dem Einkommensteuergesetz ist Softwareentwickler ein:

- a. Ähnlicher Beruf
- b. Tätigkeitsberuf
- c. Katalogberuf
- d. Schöner Beruf

2. AGPL – schließt das sogenannte ASP-Schlupfloch bei GPL-Lizenzen (ASP=Application Service Provider).

a. Was ist das ASP-Schlupfloch?

b. Wie wird das Schlupfloch geschlossen?

3. Kleinunternehmer ist, wer einen Vorjahresumsatz kleiner 22.000€ hat und der Umsatz des laufenden Kalenderjahr voraussichtlich 50.000€ nicht übersteigt.

Wie ist das bei Neugründungen geregelt, die keinen Vorjahresumsatz haben?

Jede (Teil-)Aufgabe gibt genau einen Punkt

4. Kann Nils Studi aus folgender Rechnung die Vorsteuer i.H.v. 19% ziehen? Begründung!

INVOICE					
To: Dr. Mathias Philipp			PI NO.: 20170810-3B		
Address: Lauffener Str. 32, Mannheim, 68259 Germany					
Email :			DATE: 2017.08.10		
Telephone:					
Order ID	DESCRIPTION	MwSt.	QTY (UNITS)	UNIT PRICE Ex-Works (EUR/UNIT)	AMOUNT (EUR)
302-7624779-8857145	<u>Hrph Hand tragen Fall-Abdeckung Beutel für 2,5-Zoll-Energien-Bank USB externe HDD Festplatte schützen</u>	19%	4	3.105	12.42
Shipping	Germany				
Total:				Nettobetrag:	10.44
				zzgl. 19% MwSt:	1.98
				Gesamtbetrag:	12.42
Company name		hrph Co., Ltd.			
Address		303 longhuajiedao shenzhen guangdong 518000 CN			

5. Welche Kombinationen sind richtig?

- a. selbständig - freiberuflich
- b. gewerblich - selbständig
- c. gewerblich - freiberuflich
- d. selbständig - gewerblich

Jede (Teil-)Aufgabe gibt genau einen Punkt

6. In 2015 hatten Sie als Softwareentwickler deutlich über 17.500€ Nettoumsatz und haben deshalb Rechnungen mit Umsatzsteuer gestellt und in 2016 eine Jahresumsatzsteuererklärung für 2015 abgegeben. Da Sie in 2016 wegen Ihrer Thesis nur wenige Tausend Euro Umsatz erwarteten, haben Sie die Rechnungen für 2016 ohne Umsatzsteuer gestellt. Jetzt (10/2016) haben Sie vom Finanzamt eine Aufforderung erhalten, Umsatzsteuervoranmeldung für Q1, Q2 und Q3/2016 abzugeben.

a. Was ist das Problem?

b. Wie könnte eine Lösung aussehen?

7. Sie sehen sich als freiberuflicher Softwareentwickler. Aus Unwissenheit haben Sie zu Beginn des Jahres ein Gewerbe angemeldet. Nun erfahren Sie, dass dies gar nicht notwendig ist. Was ist zu tun?

Jede (Teil-)Aufgabe gibt genau einen Punkt

8. Sie und Ihr Studienfreund sind Gesellschafter einer GmbH, die Sie kürzlich gegründet haben. Aus dieser GmbH heraus haben Sie für rd. 100T€ Softwareentwicklungsleistung für ein Startup-Unternehmen (auch eine GmbH) erbracht.

Es wurde mündlich vereinbart, dass 50% der Softwareentwicklungs-Leistung jetzt bezahlt werden. Die restlichen 50% sollen in einem Jahr ausbezahlt werden oder in Form von Unternehmensanteilen vergütet werden.

a. Erstellen Sie zu obigem Fall skizzenhaft eine korrekte Rechnung?

b. Was sind für die beiden Software-Entwickler die Chancen dieser Vereinbarung?

c. Was sind die Risiken in dieser Vereinbarung?

Jede (Teil-)Aufgabe gibt genau einen Punkt

9. Steve Ballmer hat den Copyleft-Effekt als „Krebsgeschwür“ bezeichnet. Was meint er damit?

10. Sie machen von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch. In 2019 haben für insgesamt 10.000 € Rechnungen für Softwareentwicklung an verschiedene Rechnungsempfänger gestellt. Die Monatsmiete für Ihre 40 m² Wohnung beträgt 400€ warm. Ihr Arbeitszimmer hat 10 m². Am 4.7.19 Sie haben ein Notebook für 900€ gekauft. An 30 Tagen sind Sie 25 km einfache Strecke zu einem Ihrer Auftraggeber mit Ihrem PKW gefahren. Die anderen Kunden betreuen Sie ausschließlich remote. Sonst haben Sie keine weiteren Einnahmen/Ausgaben.

a. Erstellen Sie eine Einnahmen-Überschussrechnung für 2019

b. Wieviel Steuern müssen zahlen? Begründung

Jede (Teil-)Aufgabe gibt genau einen Punkt

11. Ein Beispiel für eine Lizenz ohne Copyleft-Effekt ist BSD. Welche beiden Forderungen stellt BSD lizenzierte Software, wenn diese für proprietäre Softwareprodukte genutzt wird?

12. Sie möchten mehrere Open-Source-Produkte miteinander zu einem neuen Produkt kombinieren. Welche Aussage ist richtig?

- a. Der neue Code kann grundsätzlich nur freigiebiger lizenziert werden
- b. Der neue Code kann grundsätzlich nur weniger-freigiebig lizenziert werden
- c. Der neue Code kann grundsätzlich nicht weiter lizenziert werden
- d. Der neue Code kann grundsätzlich nur nach BSD oder GPL lizenziert werden

13. Verträge für Softwareentwicklungsprojekte: Bei welcher Vertragsart erfolgt die Zahlung erst nach Abnahme der Software?

14. Bei welcher Vertragsart gilt mit der Zahlung die Software als abgenommen?

15. Warum ist die KG eine Personengesellschaft?

16. Wenn Sie beim Software-Verkauf ein Update liefern, um Bugs (Mängel) zu beheben, kann dann der Erwerber die ursprünglich gekaufte Version weiter nutzen?

- a. Nein, er muss sie löschen.
- b. Ja, er muss sie aber auf Verlangen zurückgeben.
- c. Ja, da er sie gekauft hat, kann er sie auch weiter nutzen oder sogar verkaufen.
- d. Ja, er kann die alte und neue Version behalten und nutzen.

Jede (Teil-)Aufgabe gibt genau einen Punkt

17. Sie sind als Freiberufler für die Soft AG tätig. Ihr Chef bei der Soft AG schlägt Ihnen vor, für Sie extra einen Arbeitsplatz einzurichten damit Sie dort ungestört arbeiten können.

(i) Wie reagieren Sie auf dieses nette Angebot?

- a. So etwas lehne ich grundsätzlich ab
- b. Super, nehme ich gerne an
- c. Bei den anderen Auftraggebern habe ich diesen Luxus nicht. Da ich nur ein Tag die Woche für die Soft AG tätig bin, nehme ich das Angebot gerne an.

(ii) Begründung

18. Bei der Gründungsfinanzierung...

- a. werden keine Finanzierungsmittel benötigt.
- b. unterwerfen sich die Unternehmensgründer ihren finanziellen Restriktionen.
- c. entwickeln die Unternehmensgründer ein Geschäftsmodell unabhängig von ihren vorhandenen finanziellen Restriktionen.

19. Welche Hauptaufgaben hat ein Beirat einer GmbH?

20. Ist die GmbH & Co.KG eine Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft? Begründung!